Обеспечение постоянным жильем военнослужащих и лиц, уволенных с военной службы



Денис Александрович Давыдов,
судья
Северо-Кавказского
окружного военного суда

По смыслу положений ст. 2 Конституции Российской Федерации, принципы правовой справедливости и равенства, на которых основано осуществление прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации как правовом и социальном государстве, предполагают правовую определенность и связанную с ней прогнозируемость законодательной политики, в том числе и в сфере жилищного обеспечения военнослужащих. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина (ч. 2 ст. 55 Конституции Российской Федерации). Именно соблюдение конституционных принципов в ходе преобразования законодательства о статусе военнослужащих явилось причиной появления разнообразных форм жилищного обеспечения лиц, проходящих военную службу по контракту, в зависимости от даты заключения ими первых контрактов и поступления на военную службу.

Изменения в законодательстве о социальных гарантиях обеспечения постоянным жильем военнослужащих в период военной службы и в связи с увольнением, вступившие в силу с 1 января 1998 года

Пункт 1 статьи 15 (абз. 3) Закона Российской Федерации от 22 января 1993 г. № 4338-1 «О статусе военнослужащих»[1] устанавливал правило, в соответствии с которым для всех категорий военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, на первые пять лет военной службы (не считая времени обучения в военных образовательных учреждениях профессионального образования) предоставлялись служебные жилые помещения или общежития, а при продолжении военной службы свыше этих сроков им предоставлялись жилые помещения на общих основаниях, т.е. по нормам и в порядке, которые предусмотрены жилищным законодательством, за счет государственного, муниципального и ведомственного жилищных фондов, переданных в пользование Министерству обороны Российской Федерации и другим министерствам и ведомствам Российской Федерации, в войсках которых указанные лица проходили военную службу.

В соответствии с пунктом 10 ст. 15 указанного Закона Российской Федерации военнослужащие, общая продолжительность военной службы которых составила 20 лет и более, а также граждане, уволенные с военной службы с указанной продолжительностью военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имели право безвозмездно получать в собственность занимаемые ими жилые помещения, независимо от их размеров, в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищных фондов (кроме закрытых военных городков).

Согласно пункту 6 ст. 15 этого Закона, таким военнослужащим при увольнении с военной службы по достижении предельного возраста

[1] Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 6. Ст. 188.

пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями при общей продолжительности военной службы 10 лет и более, а также членам их семей предоставлялось право на обеспечение жилыми помещениями в избранном постоянном месте жительства.

Данный Закон утратил силу с 1 января 1998 г. в связи с вступлением в силу Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»[2]. На основании положений нового законодательного акта для военнослужащих, заключивших контракт о прохождении военной службы после 1 января 1998 г., были существенно преобразованы социальные гарантии в сфере обеспечения жилыми помещениями. При этом, согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, возникшая дифференциация в формах обеспечения жильем подлежащих увольнению с военной службы военнослужащих, заключивших первый контракт о прохождении военной службы до 1 января 1998 г. и после этой даты, обусловленная различиями в обеспечении их жильем в период прохождения военной службы и другими юридически значимыми обстоятельствами, не повлекла отступления от конституционного принципа равенства, поскольку данный принцип, гарантируя одинаковые права и обязанности для лиц, относящихся к одной категории субъектов права, не исключал возможность установления дифференцированного режима для различных категорий лиц, если такая дифференциация обусловлена объективными факторами и не носит произвольного, дискриминирующего характера[3].

В соответствии с пунктом 1 ст. 15 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ военнослужащие, назначенные на воинские должности после окончания военного образовательного учреждения профессионального образования, получения в связи с этим офицерского воинского звания (начиная с 1998 года) и совместно проживающие с ними члены их семей, офицеры, призванные на военную службу в соответствии с указом Президента Российской Федерации, а также офицеры, заключившие первый контракт о прохождении военной службы после 1 января 1998 г., и совместно проживающие с ними члены их семей, а также прапорщики и мичманы, сержанты и старшины, солдаты и матросы, поступившие на военную службу по контракту после 1 января 1998 г., и совместно проживающие с ними члены их семей (далее — военнослужащие, заключившие контракт о прохождении военной службы после 1 января 1998 г.) на весь срок военной службы обеспечиваются служебными жилыми помещениями.

Таким образом, в законе впервые было сформулировано правило об обеспечении военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, служебными жилыми помещениями на весь период военной службы.

Вместе с тем, соблюдая принцип, закрепленный частью 2 ст. 55 Конституции Российской Федерации, законодатель сохранил за военнослужащими, заключившими контракт о прохождении военной службы до 1 января 1998 г., и совместно проживающими с ними членам их семей право на предоставление жилых помещений на общих основаниях, т.е. право на получение жилья для постоянного проживания в период военной службы при продолжении военной службы свыше пяти лет. Также за ними сохранено право на обеспечение жилым помещением по избранному месту жительства при увольнении с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями при общей продолжительности военной службы 10 лет и более.

Подобный подход, как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 14 мая 2013 г. № 693-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Нижегородцева Дмитрия Валерьевича на нарушение его конституционных прав положениями статьи 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих», свидетельствует о намерении законодателя обеспечить преемственность нормативного регулирования права на жилище тех военнослужащих, на которых не распространяются новые, дополнительные формы обеспечения жилищных прав, не допустив при этом снижения ранее достигнутого уровня их социальной защищенности.

Военная коллегия Верховного Суда Российской Федерации, анализируя содержание названных положений законодательства о статусе военнослужащих, в ряде определений указала на то, что приобретение военнослужащими права на жилое помещение на общих основаниях зависит от наличия таких условий, как заключение контракта о прохождении военной службы до 1 января 1998 г. и прохождение военной службы свыше пяти лет. Каких-либо иных условий для предоставления военнослужащим жилья на общих основаниях законодательство не содержит.

В связи с этим Военная коллегия Верховного Суда пришла к выводу о том, что военнослужащие, заключившие контракт о прохождении военной службы до 1 января 1998 г. и проходившие ее свыше пяти лет, имеют право на приобретение жилья на общих основаниях вне зависимости от наличия либо отсутствия перерывов в военной службе[4].

Кроме того, Судебная коллегия по делам военнослужащих Верхов-

[2] СЗ РФ. 1998. № 22. Ст. 2331.

[3] См.: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 14 мая 2013 г. № 693-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Нижегородцева Дмитрия Валерьевича на нарушение его конституционных прав положениями статьи 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» // Документ опубликован не был. Источник — СПС «КонсультантПлюс».

[4] См., например: Определение Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 15 октября 2013 г. № 202-КГ13-9 // Бюллетень ВС РФ. 2014. № 6; определение Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 24 апреля 2014 г. № 201-КГ14-3 // http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=590090

ного Суда Российской Федерации, проанализировав содержание вышеприведенных норм права в их взаимосвязи, в определении от 26 августа 2014 г. № 205-КГ14-49 указала, что военнослужащие, заключившие контракт и назначенные после окончания военно-учебного заведения на воинские должности до 1 января 1998 г., подлежат обеспечению жилыми помещениями на общих основаниях по месту военной службы (согласно старой редакции Закона о статусе военнослужащих — после пяти лет военной службы после окончания военно-учебного заведения)[5]. Данная правовая позиция основана на положении абзаца третьего пункта 1 ст. 15 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», в соответствии с которым право на обеспечение жилым помещением по избранному месту жительства у таких военнослужащих возникает только при увольнении с военной службы и наличии определенных условий, а именно при увольнении с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями при общей продолжительности военной службы 10 лет и более. При этом Судебная коллегия по делам военнослужащих пришла к выводу, что каких-либо оснований для обеспечения таких военнослужащих жилыми помещениями для постоянного проживания не по месту военной службы в период ее прохождения не имеется. Согласно правовой позиции, сформулированной в указанном определении, право военнослужащего, заключившего контракт о прохождении военной службы до 1 января 1998 г., на выбор постоянного места жительства, отличного от места военной службы, при увольнении его в запас по иным основаниям не предполагает обязанность командования обеспечить его в этом месте жительства жилым помещением.

Вместе с тем абзацем двенадцатым пункта 1 ст. 15 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ (в его первоначальной редакции) была закреплена норма, предусматривающая, что военнослужащие, обеспечиваемые на весь срок военной службы служебными жилыми помещениями, по достижении общей продолжительности военной службы 20 лет и более, а при увольнении с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями при общей продолжительности военной службы 10 лет и более имеют право на предоставление в собственность жилых помещений по избранному постоянному месту жительства в порядке, определяемом федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

Согласно норме, содержащейся в абзаце двенадцатом пункта 1 ст. 15 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ, изложенной в редакции федеральных законов от 11 ноября 2003 г. № 141-ФЗ[6]; от 1 декабря 2008 г. № 225-ФЗ[7]; от 2 ноября 2013 г. № 298-ФЗ[8]; от 28 декабря 2013 г. № 405-ФЗ, таким военнослужащим предоставляются жилищная субсидия или жилые помещения, находящиеся в федеральной собственности, по выбору указанных граждан в собственность бесплатно или по договору социального найма с указанным федеральным органом исполнительной власти по избранному постоянному месту жительства и в соответствии с нормами предоставления площади жилого помещения, предусмотренными ст. 15.1 данного Федерального закона.

Таким образом, военнослужащие, заключившие первый контракт о прохождении военной службы после 1 января 1998 г., при достижении ими общей продолжительности военной службы 20 лет и более имеют право на предоставление жилых помещений по избранному постоянному месту жительства, независимо от оснований увольнения.

Реализация военнослужащими, обеспеченными жилыми помещениями по месту службы, права на предоставление жилья при увольнении с военной службы и перемене места жительства

В соответствии с пунктом 13 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ (в редакции федеральных законов от 2 ноября 2013 г. № 298-ФЗ; от 28 декабря 2013 г. № 405-ФЗ) граждане, уволенные с военной службы, общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более, а при увольнении с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями при общей продолжительности военной службы 10 лет и более, не обеспеченные на момент увольнения с военной службы жилищной субсидией или жилыми помещениями, не могут быть без их согласия сняты с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях по последнему перед увольнением месту военной службы и обеспечиваются жилищной субсидией или жилыми помещениями в порядке, предусмотренном данным Федеральным законом для военнослужащих.

Согласно пункту 14 ст. 15 указанного Федерального закона (в редакции федеральных законов от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ[9]; от 8 мая 2006 г. № 66-ФЗ[10]), обеспечение жилым помещением военнослужащих — граждан, имеющих общую продолжительность военной службы 10 лет и более, при увольнении с военной службы по достижении ими предельного возрас-

[5] См.: http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=603610

[6] СЗ РФ. 2003. № 46 (Ч. 1). Ст. 4437.

[7] СЗ РФ. 2008. № 49. Ст. 5723.

[8] СЗ РФ. 2013. № 44. Ст. 5637.

[9] СЗ РФ. 2004. № 35. Ст. 3607.

[10] СЗ РФ. 2006. № 19. Ст. 2067.

та пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и членов их семей при перемене места жительства осуществляется федеральными органами исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, за счет средств федерального бюджета на строительство и приобретение жилого помещения, в том числе путем выдачи государственных жилищных сертификатов. Право на обеспечение жилым помещением на данных условиях предоставляется указанным гражданам один раз. Документы о сдаче жилых помещений Министерству обороны Российской Федерации (иному федеральному органу исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба) и снятии с регистрационного учета по прежнему месту жительства представляются указанными гражданами и совместно проживающими с ними членами их семей при получении жилого помещения по избранному месту жительства.

Анализ приведенных норм позволяет сделать вывод, что данные положения законодательства о статусе военнослужащих предусматривают возможность обеспечения военнослужащих, заключивших контракт о прохождении военной службы до 1 января 1998 г., жилым помещением сначала на общих основаниях по месту службы, а затем при увольнении с учетом выраженного ими желания — по избранному им постоянному месту жительства.

Вместе с тем Конституционный Суд Российской Федерации в своих решениях неоднократно отмечал, что положения пункта 14 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих», закрепляющие предоставление этой жилищной гарантии один раз, а также необходимость в целях получения жилья по избранному месту жительства представить документы о сдаче жилых помещений, принятые в рамках дискреции законодателя, направлены на обеспечение реализации военнослужащими и лицами, уволенными с военной службы, права на жилище[11].

При этом Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 20 февраля 2014 г. № 397-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Герман Ольги Николаевны на нарушение ее конституционных прав абзацем первым пункта 14 статьи 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих»[12] сформулировал правовую позицию, которая заключается в следующем: требования об однократном обеспечении жильем и о предоставлении документов об освобождении жилого помещения, основаны на вытекающем из Конституции Российской Федерации принципе социальной справедливости и направлены на предотвращение необоснованного сверхнормативного предоставления военнослужащим (и членам их семей) жилищных гарантий, установленных Федеральным законом «О статусе военнослужащих»; эти требования не ограничивают каким-либо образом права граждан на обеспечение жильем в общем порядке согласно нормам Жилищного кодекса Российской Федерации и сами по себе не могут рассматриваться как нарушающие конституционные права.

Аналогичная правовая позиция неоднократно высказывалась и Военной коллегией Верховного Суда Российской Федерации при рассмотрении гражданских дел. Она нашла свое отражение в пункте 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 8 «О практике применения судами законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих»[13], в котором подчеркивается, что согласно пункту 5 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» в случае освобождения жилых помещений, занимаемых военнослужащими и совместно проживающими с ними членами их семей, за исключением жилых помещений, находящихся в их собственности, указанные помещения предоставляются другим военнослужащим и членам их семей.

Если военнослужащий реализовал свое право на жилое помещение по договору социального найма в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О статусе военнослужащих», и не может представить документы о его освобождении, повторное обеспечение такого военнослужащего жилым помещением по договору социального найма осуществляется в общем порядке согласно нормам Жилищного кодекса Российской Федерации с учетом ранее полученного жилого помещения от федерального органа исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба, и других заслуживающих внимания обстоятельств (абз. 2 п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 8).

В настоящее время в Российской Федерации действуют Правила учета военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы, и граждан, уволенных с военной службы в запас или в отставку и службы в органах внутренних дел, а также военнослужащих и сотрудников Государственной проти-

[11] См., например: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 15 июля 2004 г. № 272-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Суродеевой Тамары Владимировны на нарушение ее конституционных прав положениями пункта 14 статьи 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» // Право в Вооруженных Силах. 2005. № 11. См. также: Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2011 г. № 1511-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Камший Натальи Ивановны на нарушение ее конституционных прав положением пункта 14 статьи 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих»; от 22 ноября 2012 г. № 2114-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Волкова Дмитрия Ивановича на нарушение его конституционных прав положением пункта 14 статьи 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих»; от 25 января 2012 г. № 198-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ортынского Валерия Станиславовича на нарушение его конституционных прав положениями абзаца первого пункта 14 статьи 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» // Документы опубликованы не были. Источник — СПС «КонсультантПлюс».

[12] Документ опубликован не был. Источник — СПС «КонсультантПлюс».

[13] Бюллетень ВС РФ. 2014. № 7.

вопожарной службы, нуждающихся в получении жилых помещений или улучшении жилищных условий в избранном постоянном месте жительства (далее — Правила), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 1998 г. № 1054[14].

В указанных Правилах урегулирован порядок учета соответствующих категорий граждан, нуждающихся в получении жилых помещений или улучшении жилищных условий в избранном постоянном месте жительства, которым законодательством Российской Федерации предоставлено право на получение жилья.

Согласно подпункту «и» п. 7 Правил, избрание постоянного места жительства после увольнения с военной службы рассматривается как самостоятельное основание для признания граждан нуждающимися в получении жилых помещений или улучшении жилищных условий.

Однако в соответствии с подпунктом «а» п. 10 Правил наличие у таких граждан в собственности индивидуального жилого дома (квартиры) является препятствием для признания их нуждающимися в получении жилых помещений или улучшении жилищных условий.

Проанализировав подпункт «а» п. 10 Правил в системном толковании с действующими нормами жилищного законодательства, Верховный Суд Российской Федерации сформулировал правовую позицию, смысл которой заключается в том, что законодатель допускает возможность улучшения гражданами жилищных условий независимо от наличия у них в собственности жилых помещений, но с учетом требований о предоставлении жилой площади в пределах социальной нормы общей площади жилого помещения, установленной субъектами Российской Федерации. Как указано в определении Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 10 ноября 2011 г. № 212-В11-8[15], такое понимание этой правовой нормы вытекает из решения Верховного Суда Российской Федерации от 7 февраля 2001 г. № ВКПИ01-01 по жалобе об оспаривании подпункта «а» п. 10 Правил, вынесенного в порядке гл. 24 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации[16].

В соответствии с Правилами выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011—2015 годы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г. № 153[17], участником подпрограммы может быть гражданин, проживающий в жилом помещении, принадлежащем ему и (или) членам его семьи на праве собственности. Для получения сертификата такой гражданин в соответствии с подпунктом «в» п. 16.1 и подпунктом «ж» п. 44 Правил представляет обязательство о сдаче или о безвозмездном отчуждении жилого помещения в государственную или муниципальную собственность.

В силу пункта 16.2 Правил, в случае принятия гражданином — участником подпрограммы решения не отчуждать жилое помещение, принадлежащее ему и (или) членам его семьи на праве собственности, размер общей площади жилого помещения, принимаемый для расчета размера социальной выплаты, определяется как разница между общей площадью жилого помещения, установленной по нормативам, указанным в пункте 16 данных Правил, и общей площадью жилого помещения, оставленного для дальнейшего проживания; при этом право на получение сертификата предоставляется гражданину — участнику подпрограммы только в случае, если определенный в указанном порядке размер общей площади жилого помещения, принимаемый для расчета размера социальной выплаты, составляет не менее 18 кв.м. В остальных случаях выдача сертификата гражданину — участнику подпрограммы возможна при предоставлении обязательства о сдаче или о безвозмездном отчуждении жилого помещения в государственную или муниципальную собственность.

Таким образом, действующее законодательство не предусматривает для военнослужащих, имеющих в собственности жилые помещения, право на получение жилья в избранном постоянном месте жительства после увольнения с военной службы, за исключением случаев реализации ими права на жилище путем оформления и выдачи государственных жилищных сертификатов. Именно такой вывод сформулирован в определении Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 10 ноября 2011 г. № 212-В11-8.

Изменения в законодательстве о социальных гарантиях обеспечения постоянным жильем военнослужащих в период военной службы и в связи с увольнением, вступившие в силу с 1 января 2005 года

В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ с 1 января 2005 г. с органов местного самоуправления снята обязанность по предоставлению жилых помещений увольняемым с военной службы военнослужащим. Обеспечение жилыми помещениями военнослужащих — граждан, подлежащих увольнению с военной службы после 1 января 2005 г., осуществляется за счет средств федерального бюджета федеральными органами исполнительной власти, в которых они проходили военную службу, на условиях и в порядке, установленных для военнослужащих законом.

Фактически переложив обязанность по обеспечению жильем граждан, выполнивших возлагавшиеся на них по контракту обязанности военной службы, с органов

[14] СЗ РФ. 1998. № 37. Ст. 4627.

[15] См.: http://www.vsrf.ru/indexA.php

[16] См.: http://sudbiblioteka.ru/vs/text_big1/verhsud_big_9688.htm

[17] СЗ РФ. 2006. № 13. Ст. 1405.

местного самоуправления на федеральные органы исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, федеральный законодатель не определил условия и порядок обеспечения их жильем. Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 5 апреля 2007 г. № 5-П[18], федеральному законодателю надлежит урегулировать условия и порядок обеспечения жильем граждан, вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 г. и уволенных или подлежащих увольнению с военной службы. Своим решением Конституционный Суд признал пункты 2 и 14 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» (в редакции пункта 8 ст. 100 Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ) не соответствующими части 2 ст. 19 и ст. 40 Конституции Российской Федерации, в той мере, в какой на их основании возможность обеспечения жильем за счет средств федерального бюджета граждан, вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и уволенных с военной службы до 1 января 2005 г., в отличие от граждан, уволенных или подлежащих увольнению с военной службы после 1 января 2005 г., ограничивается выдачей государственных жилищных сертификатов органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по месту постановки на учет (п. 1 резолютивной части).

Конституционный Суд Российской Федерации в своих решениях неоднократно подчеркивал, что любая дифференциация правового регулирования, приводящая к различиям в правах и обязанностях субъектов права, должна осуществляться законодателем с соблюдением требований Конституции Российской Федерации, в том числе вытекающих из принципа равенства, в силу которых различия допустимы, если они объективно оправданны, обоснованны и преследуют конституционно значимые цели, а используемые для достижения этих целей правовые средства соразмерны им; соблюдение конституционного принципа равенства, гарантирующего защиту от всех форм дискриминации при осуществлении прав и свобод, означает, помимо прочего, запрет вводить такие различия в правах лиц, принадлежащих к одной и той же категории, которые не имеют объективного и разумного оправдания (запрет различного обращения с лицами, находящимися в одинаковых или сходных ситуациях)[19].

Таким образом, в настоящее время военнослужащие — граждане, увольняющиеся с военной службы (за исключением военнослужащих — участниковнакопительно-ипотечной системы), обеспечиваются жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета и теми федеральными органами исполнительной власти, в которых они проходили военную службу.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ — ГРАЖДАНЕ, УВОЛЬНЯЮЩИЕСЯ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И ТЕМИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, В КОТОРЫХ ОНИ ПРОХОДИЛИ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих»[20] с 1 января 2005 г. ввел новую форму жилищного обеспечения, реализуемую за счет средств федерального бюджета. Федеральным законом от 8 мая 2006 г. № 66-ФЗ в статью 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» были внесены изменения, касающиеся введения новой формы жилищного обеспечения[21]. В силу пункта 1 ст. 9 «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» (в редакции федеральных законов от 4 декабря 2007 г. № 324-ФЗ[22]; от 2 июля

[18] Постановление Конституционного Суда Российской Федерации «По делу о проверке конституционности положений пунктов 2 и 14 статьи 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» и пункта 8 Правил выпуска и погашения государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Государственные жилищные сертификаты» на 2004-2010 годы, входящей в состав федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, в связи с жалобами ряда граждан» // СЗ РФ. 2007. № 15. Ст. 1820.

[19] См., например: Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 24 октября 2000 г. № 13-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 13 статьи 39 Закона Российской Федерации «Об образовании», статьи 1 Федерального закона «О сохранении статуса государственных и муниципальных образовательных учреждений и моратории на их приватизацию» и пункта 7 статьи 27 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» в связи с запросом Майнского районного суда Ульяновской области, а также жалобами граждан Е.Е. Насоновой и Н.П. Ярушиной»; от 15 октября 2012 г. № 21-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 2.1 статьи 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» в связи с жалобой гражданина Н.М. Кабулова» // СЗ РФ. 2000. № 44. Ст. 4399; 2012. № 43. Ст. 5933; определения Конституционного Суда Российской Федерации от 27 июня 2005 г. № 231-О «По жалобе гражданина Галеева Конспая Амамбаевича на нарушение его конституционных прав положением подпункта 1 пункта 1 статьи 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»; от 1 декабря 2005 г. № 428-О «По жалобе гражданина Шеховцова Егора Владимировича на нарушение его конституционных прав положениями части первой статьи 30 Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» // СЗ РФ. 2006. № 3. Ст. 341; 2005. № 29. Ст. 3097.

[20] СЗ РФ. 2004. № 34. Ст. 3532.

[21] СЗ РФ. 2006. № 19. Ст. 2067.

[22] СЗ РФ. 2007. № 50. Ст. 6237.

2013 г. № 185-ФЗ[23]), к участникам накопительно-ипотечной системы отнесены следующие категории военнослужащих:

лица, окончившие военные профессиональные образовательные организации или военные образовательные организации высшего образования и получившие в связи с этим первое воинское звание офицера начиная с 1 января 2005 г.; при этом указанные лица, заключившие первые контракты о прохождении военной службы до 1 января 2005 г., могут стать участниками, изъявив такое желание;

офицеры, призванные на военную службу из запаса или поступившие в добровольном порядке на военную службу из запаса и заключившие первый контракт о прохождении военной службы начиная с 1 января 2005 года;

прапорщики и мичманы, общая продолжительность военной службы по контракту которых составит три года начиная с 1 января 2005 г.; при этом указанные лица, заключившие первые контракты о прохождении военной службы до 1 января 2005 г., могут стать участниками, изъявив такое желание;

сержанты и старшины, солдаты и матросы, заключившие второй контракт о прохождении военной службы не ранее 1 января 2005 г., изъявившие желание стать участниками накопительно-ипотечной системы;

лица, окончившие военные образовательные учреждения профессионального образования в период после 1 января 2005 г. до 1 января 2008 г. и получившие первое воинское звание офицера в процессе обучения, могут стать участниками, изъявив такое желание;

лица, получившие первое воинское звание офицера в связи с поступлением на военную службу по контракту на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание офицера, начиная с 1 января 2005 г.; при этом указанные лица, получившие первое воинское звание офицера до 1 января 2008 г., могут стать участниками, изъявив такое желание;

военнослужащие, получившие первое воинское звание офицера в связи с назначением на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание офицера, начиная с 1 января 2005 г., общая продолжительность военной службы по контракту которых составляет менее трех лет; при этом указанные лица, получившие первое воинское звание офицера до 1 января 2008 г., могут стать участниками, изъявив такое желание;

военнослужащие, окончившие курсы по подготовке младших офицеров и получившие в связи с этим первое воинское звание офицера начиная с 1 января 2005 г., общая продолжительность военной службы по контракту которых составляет менее трех лет; при этом указанные лица, получившие первое воинское звание офицера до 1 января 2008 г., могут стать участниками, изъявив такое желание.

Разнообразие форм жилищного обеспечения военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, явилось следствием реализации конституционного принципа о недопустимости ухудшения положения граждан.

На участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих прежние формы жилищного обеспечения не распространяются

На участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих прежние формы жилищного обеспечения не распространяются. Вследствие этого наблюдается тенденция к снижению количества обращений, связанных с обеспечением военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, постоянным жильем в период военной службы и при увольнении с военной службы. Как показывает анализ судебной практики Северо-Кавказского военного судебного округа, количество таких дел за последние два года снизилось почти в два раза[24].

Вместе с тем переход с 1 января 2014 г. к новой форме обеспечения военнослужащих постоянным жильем в виде жилищной субсидии, заменяющей предоставление жилых помещений выплатой денежных сумм, породил новые жилищные споры. Актуальными становятся споры по поводу реализации прав на денежные средства, дополняющие накопления, учтенные на именных накопительных счетах участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих при их увольнении с военной службы, до расчетного размера денежных средств, которые они могли бы накопить в период от даты предоставления таких средств до даты, когда общая продолжительность их военной службы в календарном исчислении могла бы составить 20 лет.

Подводя итог, отметим, что вопросы, касающиеся рассмотрения военными судами споров, связанных с реализацией военнослужащими и лицами, уволенными с военной службы, социальных гарантий в виде обеспечения постоянным жильем, не утратили своего значения; количество обращений в суды военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, за защитой жилищных прав, по-прежнему остается высоким. ■

[23] СЗ РФ. 2013. № 27. Ст. 3477.

[24] См.: Обзор судебной практики гарнизонных военных судов по гражданским делам и материалам в 2014 году (утвержден постановлением президиума Северо-Кавказского окружного военного суда от 20 января 2015 г. № 2) // http://ovs.skav.sudrf.ru/modules.php?name=sud_community&id=165